# REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WODA & FITNESS

## § 1. Usługodawcy i definicje

1. Woda & Fitness jest wspólnym oznaczeniem, pod którym usługi świadczą niezależnie:
   a) Jakub Nachyła, adres: ul. Cieszyńska 24A/34, 43-241 Łąka, e-mail: wodaifitness@gmail.com, tel. 691 325 011,
   b) Jakub Strządała, adres: ul. Polna 12A, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, e-mail: kuba.s06@interia.pl, tel. 602 467 372,

zwani dalej odpowiednio „Usługodawcą". Każdy z nich prowadzi działalność nierejestrowaną w rozumieniu art. 5 ustawy – Prawo przedsiębiorców, która nie podlega wpisowi do CEIDG.

2. Woda & Fitness nie stanowi odrębnego podmiotu prawnego. Umowa o świadczenie usługi zawierana jest bezpośrednio pomiędzy Klientem a Usługodawcą wskazanym przy rezerwacji. Każdy z Usługodawców świadczy i rozlicza swoje usługi we własnym imieniu.
3. Klientem jest osoba zawierająca umowę, a Kursantem osoba uczestnicząca w zajęciach. W przypadku osoby niepełnoletniej Klientem jest jej rodzic lub opiekun prawny. Konsumentem jest Klient będący konsumentem w rozumieniu art. $22^1$ Kodeksu cywilnego. Uprawnienia z § 3, § 4 i § 6 wykonuje wyłącznie Klient, także gdy Kursantem jest dziecko.
4. Zajęcia mają formę lekcji indywidualnych albo lekcji w dwie osoby i odbywają się na Krytej Pływalni Goczuś, ul. Wisławy Szymborskiej 1, 43-230 Goczałkowice-Zdrój. Cena zajęć nie obejmuje biletu wstępu na pływalnię, który Klient nabywa we własnym zakresie.
5. Regulamin nie obejmuje opieki trenerskiej (przygotowania do testów sprawnościowych), której warunki określa odrębna umowa.

## § 2. Rezerwacja, ceny i płatność

1. Zajęcia można rezerwować w kalendarzu online na stronie wodaifitness.pl albo bezpośrednio u wybranego Usługodawcy, telefonicznie lub SMS-em. Przed potwierdzeniem rezerwacji Klient jest informowany, który Usługodawca będzie stroną umowy.
2. Ceny zajęć wynoszą: a) lekcja 45 minut – 120 zł; b) lekcja 60 minut – 140 zł; c) pakiet 5 × 45 minut – 550 zł; d) pakiet 5 × 60 minut – 650 zł; e) lekcja w dwie osoby 45 minut – 200 zł łącznie; f) lekcja w dwie osoby 60 minut – 230 zł łącznie. Ceny są cenami końcowymi.
3. Lekcję w dwie osoby rezerwuje jeden Klient, który odpowiada za zapłatę całej ceny i wykonuje uprawnienia z § 3 i § 4 za oba miejsca. Jeżeli jeden z Kursantów odwoła udział co najmniej 24 godziny przed terminem, Klient może przełożyć zajęcia albo odbyć je jako lekcję indywidualną w cenie z ust. 2 lit. a) lub b). Przy późniejszym odwołaniu albo nieobecności jednego z Kursantów zajęcia odbywają się w cenie lekcji w dwie osoby. Pakiet nie obejmuje lekcji w dwie osoby.
4. Pakiet opłacany jest z góry, najpóźniej w dniu pierwszych zajęć z pakietu, i przeznaczony jest do wykorzystania w okresie 10 tygodni. Okres ten biegnie od dnia pierwszych odbytych zajęć z danego pakietu, nie później jednak niż od 30. dnia po zapłacie.
5. Lekcję z pakietu 45 minut można, za zgodą Usługodawcy, wydłużyć do 60 minut za dopłatą 20 zł. Odbycie z pakietu 60 minut lekcji 45 minut na życzenie Klienta oznacza wykorzystanie jednej lekcji bez zwrotu różnicy.
6. Po upływie 10 tygodni niewykorzystane lekcje z pakietu zostają zachowane w formie vouchera na tę samą liczbę lekcji tej samej długości. Usługodawca informuje Klienta o voucherze SMS-em lub e-mailem.
7. Voucher jest ważny przez 90 dni od zakończenia okresu ważności pakietu i może zostać: a) wykorzystany przez Klienta na kolejne zajęcia u Usługodawcy, u którego został zakupiony pakiet, albo b) przekazany przez Klienta innej osobie do wykorzystania u tego samego Usługodawcy. Przekazanie Klient zgłasza Usługodawcy SMS-em lub e-mailem, podając imię i nazwisko tej osoby. Osoba ta rezerwuje i odwołuje zajęcia na zasadach § 3, natomiast prawo rezygnacji i zwrotu z § 4 ust. 1 przysługuje wyłącznie Klientowi, a zwrot trafia na jego rachunek.
8. Usługodawca przypomina o upływie ważności vouchera SMS-em lub e-mailem co najmniej 14 dni przed tym terminem. Jeżeli przypomnienie nie zostanie wysłane, voucher zachowuje ważność do 14 dni od jego wysłania. Po upływie ważności voucher wygasa.

9. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę, z zastrzeżeniem zwrotu, o którym mowa w § 4 ust. 1.
10. Zapłaty dokonuje się przelewem lub BLIK-iem na rachunek albo numer telefonu Usługodawcy podany przy rezerwacji, z imieniem Kursanta oraz datą lekcji albo oznaczeniem pakietu w tytule. Lekcję pojedynczą opłaca się najpóźniej przed jej rozpoczęciem. Opłatę za niewykorzystany termin (§ 3 ust. 2) Klient wpłaca w ciągu 7 dni od terminu zajęć.

## § 3. Odwoływanie zajęć

1. Klient może bezpłatnie odwołać lub przełożyć zajęcia, informując swojego Usługodawcę SMS-em, e-mailem albo przez link w potwierdzeniu rezerwacji co najmniej 24 godziny przed ustalonym terminem. Odwołanie jest skuteczne z chwilą otrzymania wiadomości przez Usługodawcę. Odwołanie telefoniczne Usługodawca potwierdza SMS-em; bez potwierdzenia liczy się chwila otrzymania SMS-a od Klienta.
2. W przypadku odwołania zajęć później niż 24 godziny przed terminem albo nieobecności Kursanta zarezerwowany termin uważa się za wykorzystany. W przypadku pakietu oznacza to wykorzystanie jednej lekcji, a w przypadku lekcji pojedynczej obowiązek zapłaty jej ceny.
3. W przypadku nagłej choroby lub wypadku Kursanta, zgłoszonych SMS-em lub telefonicznie najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć, zasady z ust. 2 nie stosuje się: zajęcia zostają przełożone, a lekcja z pakietu nie zostaje odliczona. W innych nagłych przypadkach losowych Usługodawca może postąpić tak samo.
4. Jeżeli zajęcia zostaną odwołane przez Usługodawcę albo nie mogą się odbyć z powodu zamknięcia pływalni, Klient nie ponosi ich kosztu, lekcja z pakietu nie zostaje odliczona, a zajęcia zostają przełożone na inny uzgodniony termin. Jeżeli Usługodawca odwoła zajęcia później niż 24 godziny przed terminem z przyczyn leżących po jego stronie, przełożone zajęcia zostają wydłużone o 15 minut bez dodatkowej opłaty. Jeżeli strony nie uzgodnią nowego terminu w ciągu 14 dni, Klient może zażądać zwrotu zapłaty za te zajęcia.
5. Zajęcia przerwane z przyczyn niezależnych od Klienta przed upływem połowy czasu uznaje się za nieodbyte; po upływie połowy czasu brakujący czas odrabia się na kolejnych zajęciach. Spóźnienie Kursanta skraca zajęcia. Spóźnienie Usługodawcy jest odrabiane w tym samym lub kolejnym terminie.
6. Okres ważności pakietu przedłuża się o 14 dni za każde zajęcia odwołane przez Usługodawcę lub z powodu zamknięcia pływalni, a na wniosek Klienta zgłoszony SMS-em lub e-mailem – o czas choroby Kursanta trwającej dłużej niż 14 dni.

## § 4. Rezygnacja i odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z pakietu lub vouchera w każdym czasie do upływu ważności vouchera, informując Usługodawcę SMS-em lub e-mailem. Usługodawca zwraca w ciągu 14 dni część ceny odpowiadającą niewykorzystanym lekcjom, liczoną proporcjonalnie do ceny pakietu (110 zł za lekcję 45 minut, 130 zł za lekcję 60 minut), tym samym sposobem, jakim Klient zapłacił.
2. Konsument, który zawarł umowę na odległość (online, telefonicznie lub przez SMS) albo poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wystarczy wysłać przed upływem tego terminu oświadczenie SMS-em, e-mailem lub pocztą do Usługodawcy, z którym zawarto umowę. Można skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
3. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do zajęć z oznaczonym terminem (art. 38 ust. 1 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta). Do takich zajęć stosuje się zasady odwoływania z § 3. Przy pakiecie prawo odstąpienia dotyczy pakietu jako całości.
4. Po odstąpieniu Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane płatności w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia, tym samym sposobem płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób niepowodujący dla niego kosztów, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Jeżeli Klient chce rozpocząć zajęcia przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, składa wyraźne żądanie: przez zaznaczenie pola przy rezerwacji online albo odpowiedź „TAK” na SMS lub e-mail Usługodawcy. Klient przyjmuje wówczas do wiadomości, że po pełnym wykonaniu usługi traci prawo odstąpienia, a przy odstąpieniu od pakietu w trakcie jego realizacji płaci za odbyte lekcje proporcjonalnie do ceny pakietu.

## § 5. Zasady uczestnictwa i bezpieczeństwo

1. Klient i Kursant zobowiązani są przestrzegać regulaminu pływalni oraz poleceń Usługodawcy dotyczących bezpieczeństwa zajęć.
2. Klient powinien przed rozpoczęciem zajęć poinformować Usługodawcę o znanych okolicznościach mogących mieć znaczenie dla bezpiecznego przeprowadzenia zajęć. Podanie takich informacji jest dobrowolne.
3. Usługodawca odpowiada za wykonanie usługi zgodnie z umową na zasadach Kodeksu cywilnego. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy wynikającej z przepisów prawa.
4. Usługodawca sprawuje opiekę nad niepełnoletnim Kursantem w czasie lekcji, od przekazania go przy wejściu na halę basenową do jego odebrania. Poza tym czasem, w tym w szatni i pod prysznicami, opiekę sprawuje rodzic, opiekun prawny lub wskazana przez nich osoba. Jeżeli rodzic nie odbierze Kursanta po zajęciach, Usługodawca pozostaje z nim do przyjścia rodzica, a oczekiwanie dłuższe niż 10 minut może skrócić kolejne zajęcia tego Usługodawcy.
5. Rodzic może SMS-em lub e-mailem wskazać, że Kursant, który ukończył 13 lat, przychodzi na halę basenową i wychodzi z niej samodzielnie. Opieka Usługodawcy trwa wówczas od wejścia Kursanta na halę do końca zajęć.
6. Usługodawcy stosują standardy ochrony małoletnich. Rodzic otrzymuje je przed pierwszą lekcją dziecka i może poprosić o nie w każdej chwili.
7. Nagrywanie zajęć i publikacja wizerunku Kursanta wymagają odrębnej zgody, której można odmówić bez wpływu na zajęcia.

## § 6. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować bezpośrednio do Usługodawcy, z którym Klient zawarł umowę, na jego adres e-mail lub w inny sposób umożliwiający utrwalenie zgłoszenia.
2. Usługodawca odpowiada na reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania, e-mailem lub na papierze. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.
3. Uprawnienia Klienta wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących ochrony konsumentów, pozostają bez zmian.
4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Podmiotem uprawnionym jest Śląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach (katowice.wiih.gov.pl). Usługodawca wyraża zgodę na udział w takim postępowaniu. Bezpłatnej pomocy udziela także powiatowy lub miejski rzecznik konsumentów.

## § 7. Zawarcie umowy i postanowienia końcowe

1. Regulamin jest udostępniany Klientowi przed zawarciem umowy, w sposób umożliwiający jego zapisanie i późniejsze odtworzenie: na stronie wodaifitness.pl/regulamin.html oraz jako link w wiadomości od Usługodawcy przy zapisie telefonicznym lub SMS-em.
2. Klient potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień przez zaznaczenie pola akceptacji przy rezerwacji online, a przy zapisie telefonicznym lub przez SMS przez odpowiedź SMS-em lub e-mailem po otrzymaniu linku do Regulaminu.
3. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Usługodawcę: e-mailem z kalendarza online albo SMS-em lub e-mailem przy zapisie telefonicznym. Potwierdzenie zawiera Usługodawcę, termin i długość zajęć albo rodzaj pakietu, cenę oraz link do Regulaminu. Do czasu potwierdzenia rezerwacja nie wiąże żadnej ze stron.
4. Indywidualne uzgodnienia dokonane pomiędzy Klientem a Usługodawcą mają pierwszeństwo przed odpowiednimi postanowieniami Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
6. Zmiana Regulaminu lub cen nie dotyczy opłaconych pakietów, wystawionych voucherów ani zajęć zarezerwowanych przed zmianą.
7. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności dostępna na stronie wodaifitness.pl/polityka-prywatnosci.html.

**Regulamin obowiązuje od 5 listopada 2026 r. Zasady dotyczące vouchera i rezygnacji stosuje się także do pakietów kupionych przed tą datą, jako postanowienia korzystniejsze dla Klienta.**

## Załącznik – wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat (Usługodawca, z którym zawarto umowę, dane w § 1): .....

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi: .....

Data zawarcia umowy: .....

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): .....

Adres konsumenta(-ów): .....

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): .....

Data: .....

(*) Niepotrzebne skreślić.